

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2606/2533

นายรีน วีระธัญญา

โจทก์

นายแอ จำปีพันธ์

จำเลย

นายแอ จำปีพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยกับโจทก์ตกลงกันได้จำเลยจึงไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 160)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไปอีก ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 6,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินปีละ 6,000 บาท ให้โจทก์นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 154 แผ่นที่ 2)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยเป็นผู้ลงชื่อ และไปแต่งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฎีกาได้ศาลชั้นต้นจึงให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนและของคำพิพากษาส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 160,161)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่
จำนำยศดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่
จำนำยศดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ